

Gewerbesteuererklärung

— Eingangsstempel —

Erklärung zur gesonderten Feststellung des Gewerbever-
lustes und zur gesonderten Feststellung des Zuwen-
dungsvortrags

1

An das Finanzamt

1

2

Steuernummer

Die mit einem Kreis versehenen Zahlen be-
zeichnen die Erläuterungen in der Anleitung
zur Gewerbsteuererklärung.

Allgemeine Angaben 25

Unternehmen/Firma

3

Gegenstand des Unternehmens

4

Wirtschafts-Identifikationsnummer 39

5

D E

Rechtsform / Art der Tätigkeit

30

6 bis
9 frei

10

Der Gewerbebetrieb wird als Einzelunternehmen betrieben.

1 = Ja

11

Das Unternehmen wurde im Kalenderjahr 2024 überwiegend oder ausschließlich als Hausgewerbe betrieben (§ 11 Absatz 3 GewStG).

1 = Ja

12

Das Unternehmen wurde im Kalenderjahr 2024 als Reisegewerbebetrieb nach § 35a Absatz 1 GewStG betrieben.

1 = Ja

13

Der Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit des Reisegewerbebetriebs (zum Beispiel Wohnsitzgemeinde des Reisewe-
rbeitbetreibenden) wurde im Kalenderjahr 2024 verlegt.

1 = Ja

Nur bei Personengesellschaften und Körperschaften:
Rechtsform des Unternehmens 37

14

Es handelt sich um eine optierende Gesellschaft nach § 1a KStG.

1 = Ja

14a

Das Unternehmen ist im Weiteren wie eine Körperschaft in Form einer Kapitalgesellschaft zu behandeln.

15 frei

16

Das Einzelunternehmen / die Personengesellschaft ist durch einen unterjährigen Rechtsformwechsel
im Kalenderjahr 2024 aus einer Personengesellschaft / einem Einzelunternehmen hervorgegangen
am 2

T T M M J J J J

Steuernummer des anderen Steuerschuldners im Falle des Rechtsformwechsels im Sinne der Zeile 16

17

Wirtschafts-Identifikationsnummer des anderen Steuerschuldners im Falle des Rechtsformwechsels im Sinne der Zeile 16 39

17a

D E

18

Es handelt sich um ein Unternehmen im Sinne des § 7 Satz 5 GewStG in Verbindung mit § 8 Absatz 9 KStG (auch
soweit Organgesellschaft). 32

55 1 = Ja

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

19 und
20 frei

21

Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu
berücksichtigen.

19 1 = Ja

Diese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ gekenn-
zeichnet ist.

Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen

20

Es wird eine grenzüberschreitende Steuergestaltung nach §§ 138d folgende AO genutzt, deren steuerlicher Vorteil sich erstmals im
laufenden Erhebungszeitraum auswirken soll.

22

Registriernummer 800

23

Offenlegungs-
nummer 810

24

Es liegen noch keine Registriernummer und Offenlegungsnummer vor.

820 1 = Ja

Bezeichnung der Steuergestaltungen, soweit noch keine Registrier- und Offenlegungsnummer vorliegen

25

Sind weitere Eintragungen erforderlich, sind diese nach dem gleichen Schema gesondert zu erläutern.

30

Nicht bei Organgesellschaften und nicht bei Reisegewerbebetrieben nach § 35a GewStG

- Hebenummer (Steuernummer) der Gemeinde

- 33

37 Das Unternehmen ist Organgesellschaft.

21

(Im Fall der Zeile 103 ist eine Eintragung nur in Zeile 103 zulässig; bei einem Spartenfall (Anlagen ÖHG) sind Eintragungen nur in den Zeilen 70, 71, 72, 104, 127 und 128 zulässig; Zeilen 39 bis 41, 43, 44 und 48: Negative Beträge mit Minuszeichen eintragen)

- 2024GewSt1A702

22

12 23

20 / 21

%

%

%

63

64

68

26

69

65

66

026

002

20

10

4

6 = 100 % bei land- und forstwirtschaftlichem Vermögen

7

051

030

D E

20

Nur bei Organträgern:
Beim Organträger des übernehmenden Rechtsträgers: Positiver Gewerbe-
trag des auf die Organgesellschaft(en) übertragenden oder einbringenden
Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum

EUR

022

Negative Einkünfte aus der Veräußerung oder der Bewertung von Finanzinstrumenten oder Anteilen an einer Körperschaft nach § 2 Absatz 5 UmwStG

Negative Einkünfte des übernehmenden Rechtsträgers nach § 2 Absatz 5
UmwStG

024

Verlustabzugsbeschränkungen im laufenden Erhebungszeitraum

Minderung des laufenden Gewerbeverlustes wegen schädlichem Beteiligungserwerb oder Abspaltung ²⁷

laut gesonderter Ermittlung

Nur bei Körperschaften und Personengesellschaften, soweit an diesen eine
Körperschaft unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere Personenge-
sellschaft(en) beteiligt ist:

Höhe der gesamten zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs im
Sinne von § 10a Satz 10 GewStG in Verbindung mit § 8c KStG im Inland vor-
handenen gewerbsteuerpflichtigen stillen Reserven des Betriebsvermögens
bei Anwendung der Stille-Reserven-Klausel (vergleiche Gleich lautende Erlas-
se der obersten Finanzbehörden der Länder vom 29.11.2017, BStBl I 2017,
1643)

107

Nur bei Körperschaften:

Nach § 10a Satz 10 GewStG in Verbindung mit § 8c KStG nicht ausgleichsfä-
higer Gewerbeverlust des laufenden Erhebungszeitraums (gegebenenfalls in
Verbindung mit § 2 Absatz 4 Satz 1 und 2, § 20 Absatz 6 Satz 4 UmwStG)

049

(Beträge ohne Vorzeichen eintragen)

Nur bei Körperschaften:

Bei der übertragenden Körperschaft im Falle der Abspaltung wegfallender Ge-
werbeverlust des laufenden Erhebungszeitraums (§ 18 Absatz 1 beziehungs-
weise § 19 Absatz 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Satz 1, § 15 Absatz 3 und
§ 16 Satz 1 UmwStG)

078

Nur bei einer Personengesellschaft, soweit an dieser eine Körperschaft unmit-
telbar oder mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaft(en) beteiligt
ist:

Nach § 10a Satz 10 GewStG in Verbindung mit § 8c KStG nicht ausgleichsfä-
higer Gewerbeverlust des laufenden Erhebungszeitraums

013

Angaben zum fortführungsgebundenen vortragsfähigen Gewerbeverlust nach § 10a Satz 11 und 12 GewStG in Verbindung mit § 8d KStG

Nur bei Körperschaften:

§ 8d KStG ist auf die Gewerbebesteuerfehlbeträge entsprechend anzuwenden (§ 10a Satz 11 und 12 GewStG).

038

1 = Ja

Nur bei Körperschaften:

Wenn zum Schluss des vorangegangenen Erhebungszeitraums ein fortführungsgebundener Gewerbeverlust
festgestellt wurde:

Im Erhebungszeitraum sind Ereignisse im Sinne des § 8d Absatz 2 KStG eingetreten.

035

1 = Ja
2 = Nein

Angaben zur Verlustfeststellung

Nur bei Personengesellschaften:

Von einem Einzelunternehmen im Falle des Rechtsformwechsels übernomme-
ner Gewerbeverlust aus der Zeit vor dem Rechtsformwechsel, soweit nach §
10a GewStG vortragsfähig ¹⁵

045

EUR

Übernommener Gewerbeverlust im Falle der Einbringung des Betriebs einer
Personengesellschaft in eine andere Personengesellschaft oder der Ver-
schmelzung von Personengesellschaften (R 10a.3 Absatz 3 Satz 9 Nummer 5
Satz 1 und 2 GewStR 2009) oder im Falle der Anwachsung oder der Ver-
schmelzung einer Personengesellschaft auf einen Gesellschafter (R 10a.3 Ab-
satz 3 Satz 9 Nummer 4 GewStR 2009)

048

Nur bei Organgesellschaften:

Im Falle der Anwachsung einer Personengesellschaft auf eine Organgesell-
schaft:

Im Betrag laut Zeile 130 enthaltener Verlust, der vor dem rechtswirksamen Ab-
schluss des Gewinnabführungsvertrages bei der Personengesellschaft ent-
standen ist (R 10a.4 Satz 2 GewStR 2009)

018

Nur bei Betrieben gewerblicher Art:

Übernommener vortragsfähiger Gewerbeverlust (§ 10a Satz 9 GewStG in Ver-
bindung mit § 8 Absatz 8 KStG) ¹¹

020

Nur bei Körperschaften:

Bei der übertragenden Körperschaft im Falle der Abspaltung wegfallender Ge-
werbeverlust aus vorangegangenen Erhebungszeiträumen (§ 18 Absatz 1 in
Verbindung mit § 16 und § 15 Absatz 3 beziehungsweise § 19 Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 15 Absatz 3 UmwStG)

047

Nur bei Körperschaften:

Nach § 10a Satz 10 GewStG in Verbindung mit § 8c KStG nicht abziehbarer
Gewerbeverlust aus vorangegangenen Erhebungszeiträumen (gegebenenfalls
in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Satz 1 und 2, § 20 Absatz 6 Satz 4 UmwStG)
(laut gesonderter Ermittlung)

044

Nur bei Körperschaften:

Erhalt des vortragsfähigen fortführungsgebundenen Gewerbeverlustes nach §
10a Satz 11 GewStG in Verbindung mit § 8d Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz
KStG durch entsprechende Anwendung des § 8c Absatz 1 Satz 5 bis 8 KStG
bezogen auf die zum Schluss des vorangegangenen Erhebungszeitraums vor-
handenen stillen Reserven

052

2024GewSt1A708

Schlussklärung

Datenschutzhinweis: Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149 und 150 AO in Verbindung mit § 14a GewStG verlangt.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Mitwirkung bei der Anfertigung der Steuererklärung

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in Steuersachen nach §§ 3 und 4 StBerG befugten Person oder Vereinigung angefertigt.

1 = Ja

Telefonische Rückfragen unter Telefonnummer

Bei der Anfertigung dieser Erklärung hat mitgewirkt:

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

zusätzliche Angaben

Mandantennummer

Bearbeiterkennzeichen

Unterschrift

Ort

Datum

Unterschrift

Die Erklärung muss vom Steuerpflichtigen bzw. von einer in § 34 AO genannten Person eigenhändig unterschrieben sein.